P U T U S A N

Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDIANSON Als BAPAK CLARA Anak Dari PITER MANAN;**
2. Tempat lahir : Tehang;
3. Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun/ 4 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa taringen RT 001 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan 14 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H, Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Tamanggung Panji No 51, Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 21 Okrober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSON Als BAPAK CLARA Anak Dari PITHER MANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDIANSON Als BAPAK CLARA Anak Dari PITHER MANAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 25 (Dua Puluh Lima) Plastik Klip diduga berisi Narkotika Golongan 1 Bukan tanaman jenis shabu dengan Berat Kotor 11.3 (sebelas koma tiga) gram berat bersih 4.55 (empat koma lima lima) gram;
   - 7 (Tujuh) Buah Plastik Klip pembungkus shabu;
   - 2 (Dua) Buah Plastik Klip;
   - 1 (Satu) Buah Sendok Shabu terbuat dari sedotan;
   - 1 (satu) Buah botol plastik bening dengan tutup berwama putih bertulisan LIBRA PRODUCT;
   - 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y28 wama Abu-Abu dengan Nomor Sim card 0853-8763-6737. Nomor IMEI | 869281078683873 Nomor IMEI II 869281078683865.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 4.000.000.- (Empat juta Rupiah) dengan rincian 33 (Tiga puluh Tiga) Lembar uang Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) dan 14 (Empat Belas) Lembar uang Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARDIANSON Als BAPAK CLARA Anak Dari PITHER MANAN, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL) Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat 28 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berada di rumah sedang menghubungi Saudara ATENG (Masuk dalam DPO) menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y28 warna Abu abu dengan Nomor Whatsapp: 0853-8763-6737, Nomor IMEI I: 869281078683873 Nomor IMEI II: 869281078683865 milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saudara ATENG menyetujui permintaan Terdakwa dan menjual 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang mana shabu tersebut Terdakwa beli dengan cara berhutang kepada Saudara ATENG, lalu Terdakwa meminta shabu tersebut untuk diantarkan di lokasi perkebunan sawit PT. MSAL Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa pergi menuju Lokasi yang telah ditentukan sebelumnya, yakni di perkebunan sawit PT. MSAL Kecamatan Manuhing dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa menunggu di lokasi tersebut. Setelah itu sekira pukul 14.00 WIB terdapat seseorang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter modifikasi warna biru, setelah itu seorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut langsung mendatangi Terdakwa dan langsung memberikan sebuah gumpalan tisu yang diikat karet gelang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima gumpalan tisu tersebut dan memasukkannya ke saku celana Terdakwa. Kemudian seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Terdakwa kemudian langsung pergi menuju ke suatu tempat yang masih dalam area perkebunan sawit PT. MSAL yang berjarak sekitar 300m dari tempat sebelumnya, lalu Terdakwa langsung menyimpan gumpalan tisu yang diikat karet gelang tersebut di dalam 1 (Satu) buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang Terdakwa sudah bawa dari rumah, lalu botol yang berisikan gumpalan tisu tersebut Terdakwa sembunyikan di pelepah sawit yang sudah mati. Setelah itu sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa langsung kembali ke rumahnya di Desa Taringen RT. 001 Kecamatan Manuhing kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju ke lokasi perkebunan PT. MSAL Kecamatan Manuhing dengan berjalan kaki. Sesampainya di lokasi, Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang berisikan gumpalan tisu yang diikat karet gelang yang sebelumnya disimpan lalu Terdakwa buka ikatan tisu tersebut, yang mana pada tisu tersebut berisi 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram shabu, lalu Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 31 (Tiga puluh satu) paket plastik klip shabu dengan rincian:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) paket dengan harga Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk masing- masing paket beratnya Terdakwa perkirakan,
- 3 (tiga) paket dengan harga Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing paket beratnya Terdakwa perkirakan,
- 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk masing-masing paket beratnya Terdakwa perkirakan,
- 7 (tujuh) paket dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk masing- masing paket beratnya Terdakwa perkirakan,
- 4 (empat) paket dengan harga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing paket beratnya Terdakwa perkirakan,
- 4 (empat) paket dengan harga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing paket beratnya Terdakwa perkirakan,
- 5 (lima) paket dengan harga Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) untuk masing- masing paket beratnya Terdakwa perkirakan,
- 4 (empat) paket dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing paket beratnya Terdakwa perkirakan dan
- 1 (satu) paket besar yang belum Terdakwa pecah dan belum Terdakwa kasih harga dan beratnya Terdakwa perkirakan.

Terdakwa memaketkan keseluruhan paket shabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan. Setelah itu paketan shabu tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam 1 (satu) botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK beserta 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari sedotan. Kemudian Terdakwa sembunyikan lagi di bawah pelepah sawit yang sudah mati tersebut yang berada di perkebunan sawit PT. MSAL Kecamatan Manuhing, lalu Terdakwa kembali ke rumah. Bahwa terdapat kabar adanya Razia tmabang illegal, sehingga Terdakwa yang mengetahui kabar tersebut memutuskan berhenti sementara untuk menjual shabu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menuju ke lokasi perkebunan sawit PT. MSAL untuk mengambil botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang berisikan paketan serbuk kristal jenis shabu, karena mau Terdakwa jual. Kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menawarkan narkotika jenis shabu tersebut melalui chat Whatsapp kepada Saudara YONO (Masuk dalam DPO), Saudara DANU SIMPUN YONO (Masuk dalam DPO),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saudara JAMBES (Masuk dalam DPO), dan Saudara JOJON JUN (Masuk dalam SPO). Setelah Terdakwa menawarkan Narkotika jenis shabu melalui chat Whatsapp, Terdakwa menunggu di lokasi perkebunan sawit PT. MSAL. Kemudian beberapa orang mendatangi Terdakwa, dan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Saudara JOJON JUN membeli 2 (dua) paket plastik klip shabu dengan harga Rp 500.000- (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya. Saudara JOJON JUN langsung membayanya secara kontan sebanyak Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah),
- Tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saudara DANU SIMPUN YONO membeli 1 (satu) paket plastik klip shabu dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saudara DANU SIMPUN YONO langsung membayarnya secara kontan.
- Tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 11.15 WIB, Saudara JAMBES membeli 1 (satu) paket plastik klip shabu dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saudara JAMBES langsung membayarnya secara kontan,
- Tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saudara YONO membeli 2 (dua) paket plastik klip shabu dengan harga 1 (satu) paketnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketnya dengan harga 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2024, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian ketika sedang berada di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL) Desa Taringen RT. 001 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, karena petugas Kepolisian curiga melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tepian semak-semak, setelah itu Terdakwa ditanyai oleh petugas Kepolisian, lalu petugas Kepolisian memanggil warga setempat untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan yaitu Saksi YUANDREAS Selaku Sekertaris Desa setempat dan Saksi RIZALI selaku Ketua RT. 001.
- Dalam proses penggeledahan dan pemeriksaan tersebut, barang yang diamankan oleh petugas kepolisian yaitu barang yang Terdakwa buang ke tepian semak-semak berupa 1 (Satu) Buah Botol Plastik Bening dengan tutup warna Putih bertulisan LIBRA PRODUCK berisi 25 (Dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Puluh Lima) Paket Plastik Klip Narkotika Golongan I Jenis shabu dan 1 (Satu) Buah sendok shabu terbuat dari Sedotan, kemudian petugas Kepolsian juga mengamankan 7 (Tujuh) Buah Plastik Klip pembungkus Shabu, 2 (Dua) buah Plastik Klip, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y28 warna Abu abu dengan Nomor Whatsapp: 0853-8763-6737, Nomor IMEI 1: 869281078683873 Nomor IMEI II: 869281078683865 dan Uang Tunai Sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian ditimbang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya Nomor : 054/ 11144.00/ 2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN – UPC Gunung Mas, yakni terhadap 25 (Dua Puluh Lima) plastik klip :
  - Sebelum disisihkan:
    - Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 11.3 gram (berat kotor)
    - Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 4.55 gram (berat bersih)
  - Setelah disisihkan:

    Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri
    - Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 11.24 gram (berat kotor)
    - Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 4.49 gram (berat bersih)

    Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya
    - Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0.22 gram (berat kotor)
    - Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0.06 gram (berat bersih)
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, tertuang pada Laporan Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0394 tanggal 13 Juni 2024 dengan hasil Positif Methamfetamin.
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Saudata ATENG sebanyak 4 (empat) kali sejak tanggal 27 April 2024 kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjualnya lagi, sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa ARDIANSON Als BAPAK CLARA Anak Dari PITHER MANAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARDIANSON Als BAPAK CLARA Anak Dari PITHER MANAN, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL) Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat 28 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berada di rumah sedang menghubungi Saudara ATENG (Masuk dalam DPO) menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y28 warna Abu abu dengan Nomor Whatsapp: 0853-8763-6737, Nomor IMEI I: 869281078683873 Nomor IMEI II: 869281078683865 milik Terdakwa untuk dapat memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Saudara ATENG menyetujui permintaan Terdakwa dan menyediakan 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang mana shabu tersebut Terdakwa miliki dengan cara berhutang kepada Saudara ATENG, lalu Terdakwa meminta shabu tersebut untuk diantarkan di lokasi perkebunan sawit PT. MSAL Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pukul 11.30 WIB Terdakwa pergi menuju Lokasi yang telah ditentukan sebelumnya, yakni di perkebunan sawit PT. MSAL Kecamatan Manuhing dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa menunggu di lokasi tersebut. Setelah itu sekira pukul 14.00 WIB terdapat seseorang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter modifikasi warna biru, setelah itu seorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut langsung mendatangi Terdakwa dan langsung memberikan sebuah gumpalan tisu yang diikat karet gelang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menguasai gumpalan tisu tersebut dan memasukkannya ke saku celana Terdakwa. Kemudian seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Terdakwa kemudian langsung pergi menuju ke suatu tempat yang masih dalam area perkebunan sawit PT. MSAL yang berjarak sekitar 300m dari tempat sebelumnya, lalu Terdakwa langsung menyimpan gumpalan tisu yang diikat karet gelang tersebut di dalam 1 (Satu) buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang Terdakwa sudah bawa dari rumah, lalu botol yang berisikan gumpalan tisu tersebut Terdakwa sembunyikan di pelepah sawit yang sudah mati. Setelah itu sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa langsung kembali ke rumahnya di Desa Taringen RT. 001 Kecamatan Manuhing kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju ke lokasi perkebunan PT. MSAL Kecamatan Manuhing dengan berjalan kaki. Sesampainya di lokasi, Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang berisikan gumpalan tisu yang diikat karet gelang yang sebelumnya disimpan lalu Terdakwa buka ikatan tisu tersebut, yang mana pada tisu tersebut berisi 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram shabu, lalu Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 31 (Tiga puluh satu) paket plastik klip shabu dengan rincian :
  - 2 (dua) paket dengan harga Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk masing- masing paket beratnya Terdakwa perkirakan,
  - 3 (tiga) paket dengan harga Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing paket beratnya Terdakwa perkirakan,
  - 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk masing-masing paket beratnya Terdakwa perkirakan,
  - 7 (tujuh) paket dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk masing- masing paket beratnya Terdakwa perkirakan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 4 (empat) paket dengan harga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing paket beratnya Terdakwa perkirakan,
- 4 (empat) paket dengan harga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing paket beratnya Terdakwa perkirakan,
- 5 (lima) paket dengan harga Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) untuk masing- masing paket beratnya Terdakwa perkirakan,
- 4 (empat) paket dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing paket beratnya Terdakwa perkirakan dan
- 1 (satu) paket besar yang belum Terdakwa pecah dan belum Terdakwa kasih harga dan beratnya Terdakwa perkirakan.

Terdakwa memaketkan keseluruhan paket shabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan. Setelah itu paketan shabu tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam 1 (satu) botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK beserta 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari sedotan. Kemudian Terdakwa sembunyikan lagi di bawah pelepah sawit yang sudah mati tersebut yang berada di perkebunan sawit PT. MSAL Kecamatan Manuhing, lalu Terdakwa kembali ke rumah. Bahwa terdapat kabar adanya Razia tmabang illegal, sehingga Terdakwa yang mengetahui kabar tersebut memutuskan berhenti sementara untuk menyediakan shabu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menuju ke lokasi perkebunan sawit PT. MSAL untuk mengambil botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang berisikan paketan serbuk kristal jenis shabu, karena mau Terdakwa sediakan untuk pihak lain. Kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa ada menyediakan narkotika jenis shabu tersebut melalui chat Whatsapp kepada Saudara YONO (Masuk dalam DPO), Saudara DANU SIMPUN YONO (Masuk dalam DPO), Saudara JAMBES (Masuk dalam DPO), dan Saudara JOJON JUN (Masuk dalam SPO). Setelah Terdakwa chat Whatsapp tersebut, Terdakwa menunggu di lokasi perkebunan sawit PT. MSAL. Kemudian beberapa orang mendatangi Terdakwa, dan Terdakwa menyediakan Narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
  - Tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Saudara JOJON JUN membeli 2 (dua) paket plastik klip shabu dengan harga Rp 500.000- (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya. Saudara JOJON JUN langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membayanya secara kontan sebanyak Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah),

- Tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saudara DANU SIMPUN YONO membeli 1 (satu) paket plastik klip shabu dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saudara DANU SIMPUN YONO langsung membayarnya secara kontan.
- Tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 11.15 WIB, Saudara JAMBES membeli 1 (satu) paket plastik klip shabu dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saudara JAMBES langsung membayarnya secara kontan,
- Tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saudara YONO membeli 2 (dua) paket plastik klip shabu dengan harga 1 (satu) paketnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketnya dengan harga 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2024, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian ketika sedang berada di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL) Desa Taringen RT. 001 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, karena petugas Kepolisian curiga melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tepian semak-semak, setelah itu Terdakwa ditanyai oleh petugas Kepolisian, lalu petugas Kepolisian memanggil warga setempat untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan yaitu Saksi YUANDREAS Selaku Sekertaris Desa setempat dan Saksi RIZALI selaku Ketua RT. 001.
- Dalam proses penggeledahan dan pemeriksaan tersebut, barang yang diamankan oleh petugas kepolisian yaitu barang yang Terdakwa buang ke tepian semak-semak berupa 1 (Satu) Buah Botol Plastik Bening dengan tutup warna Putih bertulisan LIBRA PRODUCK berisi 25 (Dua Puluh Lima) Paket Plastik Klip Narkotika Golongan I Jenis shabu dan 1 (Satu) Buah sendok shabu terbuat dari Sedotan, kemudian petugas Kepolsian juga mengamankan 7 (Tujuh) Buah Plastik Klip pembungkus Shabu, 2 (Dua) buah Plastik Klip, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y28 warna Abu abu dengan Nomor Whatsapp: 0853-8763-6737, Nomor IMEI 1: 869281078683873 Nomor IMEI II: 869281078683865 dan Uang Tunai Sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian ditimbang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya Nomor : 054/ 11144.00/ 2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN – UPC Gunung Mas, yakni terhadap 25 (Dua Puluh Lima) plastik klip :
  - Sebelum disisihkan:
    - Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 11.3 gram (berat kotor)
    - Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 4.55 gram (berat bersih)
  - Setelah disisihkan:

    Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri
    - Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 11.24 gram (berat kotor)
    - Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 4.49 gram (berat bersih)

    Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya
    - Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0.22 gram (berat kotor)
    - Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0.06 gram (berat bersih)
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, tertuang pada Laporan Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0394 tanggal 13 Juni 2024 dengan hasil Positif Methamfetamin.
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Saudata ATENG sebanyak 4 (empat) kali sejak tanggal 27 April 2024 kemudian menjualnya lagi, sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa ARDIANSON Als BAPAK CLARA Anak Dari PITHER MANAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bahtiar Gumilar bin M. Nizar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardianson Als Bapak Clara Anak Dari Pither Manan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL) Desa Taringen RT. 001 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa sebelumnya Anggota Satuan Reserse Narkoba telah mendapati informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi Narkoba di Sekitaran Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL) Desa Taringen RT. 001 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga saksi bersama rekan saksi Saudara BRIPDA GUSTIANOR selaku personel Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dengan melakukan penyelidikan terhadap seseorang Laki-laki yang dicurigai saat itu berada di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL) Desa Taringen RT. 001 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi dan rekan saksi Saudara BRIPDA GUSTIANOR ada melihat seseorang membuang sesuatu menggunakan tangan kanannya ke tepian semak-semak setelah itu kami langsung lakukan penangkapan yang di pimpin oleh Kasat Reserse Narkoba yaitu, IPTU ABI WAHYU PRASETYO, S.Tr.K. Kemudian kami menanyakan nama terhadap seorang laki-laki tersebut mengaku bernama Saudara ARDIANSON Als BAPAK CLARA Anak dari PITHER MANAN;
   - Bahwa kemudian kami memanggil warga setempat untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan yaitu Saudara YUANDREAS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selaku Sekertaris Desa Taringen dan Saudara RIZALI selaku Ketua RT. 001 Desa Taringen, kemudian kami memperlihatkan Surat perintah Tugas kepada saksi Saudara YUANDREAS Selaku Sekertaris Desa Taringen dan Saudara RIZALI selaku Ketua RT. 001 Desa Taringen;

- Bahwa kami menyuruh Terdakwa dihadapan para saksi Saudara YUANDREAS Selaku Sekertaris Desa Taringen dan Saudra RIZALI selaku Ketua RT. 001 Desa Taringen untuk mengambil sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa dari tangan kanannya ke tepian semak-semak dan setelah diambil terdapat 1 (Satu) Buah Botol Platik Bening dengan tutup warna Putih bertulisan LIBRA PRODUCT kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk membuka isi botol tersebut setelah dibuka terdapat 25 (Dua Puluh Lima) Paket Plastik Klip diduga narkotika Gol I Jenis shabu dan 1 (Satu) Buah sendok shabu terbuat dari Sedotan kemudian kami juga menanyakan kepada Terdakwa dihadapan para saksi barang shabu tersebut milik siapa dijawab Terdakwa mengaku miliknya;
- Bahwa kemudian diamankan juga dari Terdakwa yaitu 7 (Tujuh) Buah Plastik Klip Pembungkus Shabu, 2 (Dua) Buah Plastik Klip, 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y28 warna Abu-abu dengan nomor Whatsapp: 0853-8763-6737 nomor IMEI 1: 869281078683873 dan IMEI II: 869281078683865 dan Uang Tunai Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) hasil dari penjualan shabu yang terjual, selanjutnya terlapor dan barang Bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Gunung Mas untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil introgasi dilapangan pada saat Terdakwa ditangkap dia menjelaskan bahwa mendapatkan shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Saudara NALO;
- Bahwa awalnya hari Jumat 28 Juni 2024 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa berada dirumah ada menghubungi Saudara ATENG menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y28 warna Abu - abu 1: dengan Nomor Whatsapp: 0853-8763-6737, Nomor IMEI 869281078683873 Nomor IMEI II: 869281078683865 milik Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kemudian dijawab oleh Saudara ATENG dengan nomor simcardnya Saudara ATENG (0857-5413-3671). "Menyetujui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permintaan Sa Terdakwa 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), akan tetapi Terdakwa masih berhutang kepada Saudara ATENG dan Terdakwa meminta untuk di antarkan di lokasi perkebunan sawit PT. MSAL kecamatan Manuhing Kaupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sekitar jam 11.30 wib Terdakwa pergi menuju ke lokasi perkebunan sawit PT. MSAL kecamatan Manuhing dengan berjalan kaki, sesampainya di lokasi Terdakwa menunggu di lokasi perkebunan sawit PT. MSAL kecamatan Manuhing tersebut;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa melihat seseorang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter modifan warna biru yang Terdakwa juga tidak mengetahui nomor plat motor tersebut, setelah itu seorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut langsung mendatangi Terdakwa dan langsung memberikan sebuah gumpalan tisu yang diikat karet gelang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima gumpalan tisu tersebut dan memasukkannya ke saku celana Terdakwa, kemudian seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga langsung pergi menuju ke suatu tempat yang masih berada di lokasi perkebunan PT. MSAL yang jaraknya sekitar kurang lebih 300m dari tempat sebelumnya Kemudian Terdakwa langsung menyimpan dan memasukkan gumpalan tisu yang diikat karet gelang tersebut di dalam 1 (Satu) buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang Terdakwa sudah bawa dari rumah;
- Bahwa 1 (Satu) buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang berisikan gumpalan tisu yang diikat karet gelang tersebut langsung Terdakwa sembunyikan letakkan di bekas pelepah sawit yang sudah mati yang berada lokasi perkebunan PT. MSAL kecamatan Manuhing tersebut;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 15.00 Wib langsung balik kerumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Taringen RT. 001 kecamatan Manuhing kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa menuju lokasi perkebunan PT. MSAL kecamatan Manuhing dengan berjalan kaki. Sesampainya di lokasi Terdakwa langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil 1 (Satu) buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang berisikan gumpalan tisu yang diikat karet gelang tersebut lalu Sau Terdakwa buka ikatan tisu tersebut, lalu yang tisu tersebut berikan 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram tersebut Terdakwa pisahkan menjadi beberapa paketan kecil dengan rincian menjadi 31 (Tiga puluh satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal jenis shabu terdiri dari 2 (dua) paket dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk masing-masing paket, 3 (tiga) paket dengan harga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 4 (empat) pake dengan harga Rp500.000,00, 4 (empat) paket dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) paket dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket besar yang belum Terdakwa pecah dan belum Terdakwa kasih harga;

- Bhwa untuk alat yang Terdakwa gunakan untuk memaketkan keseluruhan paket shabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan dan setelah memaketnya, paketan shabu tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam 1 (satu) botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK beserta 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari sedotan;
- Bahwa kemudian Terdakwa sembunyikan dan di letakkan lagi di bawah pelepah sawit yang sudah mati tersebut yang berada di perkebunan sawit PT. MSAL kecamatan Manuhing;
- Bahwa setelah Terdakwa balik kerumah lalu karena Terdakwa mengetahui kabar ada razia tambang Terdakwa sempat berhenti untuk usaha shabu;
- Bahwa kemudian tepat pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa menuju ke lokasi perkebunan sawit PT. MSAL untuk mengambil 1 buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang berisikan paketan serbuk kristal jenis shabu, karena mau Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memberikan kabar kepada teman bahwa Terdakwa aktif jual shabu lagi menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone merk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

VIVO Y28 warna Abu abu dengan Nomor Whatsapp: 0853-8763-6737, Nomor IMEI I: 869281078683873 Nomor IMEI II: 869281078683865;

- Bahwa sekitar jam 08.30 wib Terdakwa langsung langsung chat via WHATSAAP saudara YONO dengan nomor 0822-6117-8493, kemudian men Chat via WHATSAAP saudara DANU SIMPUN YONO dengan nomor 0853-8264- 5309, kemudian men Chat via WHATSAAP saudara JAMBES TKS dengan nomor 0821-5141-1744, dan kemudian men Chat via WHATSAAP saudara JOJON JUN dengan nomor 0822-9226-2972;
- Bahwa setelah Terdakwa menchat via WHATSAPP Terdakwa standby di lokasi perkebunan sawit PT. MSAL, kemudian sekitar jam 09.30 Wib saudara JOJON JUN mendatangi Terdakwa di lokasi lalu langsung membeli 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) langsung, dibayarkan secara kontan, perpaketnya terdakwa jual (Satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 sebanyak DANU SIMPUN YONO mendatangi Terdakwa di lokasi untuk membeli 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu dengan harga Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saudara DANU SIMPUN YONO langsung membayarkan kepada Terdakwa secara kontan. Kemudian sekitar jam 11.15 Wib Saudara JAMBES mendatangi Terdakwa lokasi untuk membeli 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara JAMBES langsung membayarkan kepada Terdakwa secara kontan;
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 Wib Saudara YONO mendatangi Terdakwa di lokasi untuk membeli 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu dengan harga 1 (satu) paketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 Wib Terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gunung Mas di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL) Desa Taringen RT. 001 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Bripda Gustianor Bin Misran**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardianson Als Bapak Clara Anak Dari Pither Manan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL) Desa Taringen RT. 001 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa sebelumnya Anggota Satuan Reserse Narkoba telah mendapati informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi Narkoba di Sekitaran Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL) Desa Taringen RT. 001 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga saksi bersama rekan saksi Saudara BRIPDA GUSTIANOR selaku personel Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dengan melakukan penyelidikan terhadap seseorang Laki-laki yang dicurigai saat itu berada di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL) Desa Taringen RT. 001 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi dan rekan saksi Saudara BRIPDA GUSTIANOR ada melihat seseorang membuang sesuatu menggunakan tangan kanannya ke tepian semak-semak setelah itu kami langsung lakukan penangkapan yang di pimpin oleh Kasat Reserse Narkoba yaitu, IPTU ABI WAHYU PRASETYO, S.Tr.K. Kemudian kami menanyakan nama terhadap seorang laki-laki tersebut mengaku bernama Saudara ARDIANSON Als BAPAK CLARA Anak dari PITHER MANAN;
   - Bahwa kemudian kami memanggil warga setempat untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan yaitu Saudara YUANDREAS Selaku Sekertaris Desa Taringen dan Saudara RIZALI selaku Ketua RT. 001 Desa Taringen, kemudian kami memperlihatkan Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perintah Tugas kepada saksi Saudara YUANDREAS Selaku Sekertaris Desa Taringen dan Saudara RIZALI selaku Ketua RT. 001 Desa Taringen;

- Bahwa kami menyuruh Terdakwa dihadapan para saksi Saudara YUANDREAS Selaku Sekertaris Desa Taringen dan Saudra RIZALI selaku Ketua RT. 001 Desa Taringen untuk mengambil sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa dari tangan kanannya ke tepian semak-semak dan setelah diambil terdapat 1 (Satu) Buah Botol Platik Bening dengan tutup warna Putih bertulisan LIBRA PRODUCT kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk membuka isi botol tersebut setelah dibuka terdapat 25 (Dua Puluh Lima) Paket Plastik Klip diduga narkotika Gol I Jenis shabu dan 1 (Satu) Buah sendok shabu terbuat dari Sedotan kemudian kami juga menanyakan kepada Terdakwa dihadapan para saksi barang shabu tersebut milik siapa dijawab Terdakwa mengaku miliknya;
- Bahwa kemudian diamankan juga dari Terdakwa yaitu 7 (Tujuh) Buah Plastik Klip Pembungkus Shabu, 2 (Dua) Buah Plastik Klip, 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y28 warna Abu-abu dengan nomor Whatsapp: 0853-8763-6737 nomor IMEI 1: 869281078683873 dan IMEI II: 869281078683865 dan Uang Tunai Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) hasil dari penjualan shabu yang terjual, selanjutnya terlapor dan barang Bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Gunung Mas untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil introgasi dilapangan pada saat Terdakwa ditangkap dia menjelaskan bahwa mendapatkan shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Saudara NALO;
- Bahwa awalnya hari Jumat 28 Juni 2024 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa berada dirumah ada menghubungi Saudara ATENG menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y28 warna Abu - abu 1: dengan Nomor Whatsapp: 0853-8763-6737, Nomor IMEI 869281078683873 Nomor IMEI II: 869281078683865 milik Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kemudian dijawab oleh Saudara ATENG dengan nomor simcardnya Saudara ATENG (0857-5413-3671). "Menyetujui permintaan Sa Terdakwa 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan Juta Lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ratus Ribu Rupiah), akan tetapi Terdakwa masih berhutang kepada Saudara ATENG dan Terdakwa meminta untuk di antarkan di lokasi perkebunan sawit PT. MSAL kecamatan Manuhing Kaupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sekitar jam 11.30 wib Terdakwa pergi menuju ke lokasi perkebunan sawit PT. MSAL kecamatan Manuhing dengan berjalan kaki, sesampainya di lokasi Terdakwa menunggu di lokasi perkebunan sawit PT. MSAL kecamatan Manuhing tersebut;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa melihat seseorang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter modifan warna biru yang Terdakwa juga tidak mengetahui nomor plat motor tersebut, setelah itu seorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut langsung mendatangi Terdakwa dan langsung memberikan sebuah gumpalan tisu yang diikat karet gelang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima gumpalan tisu tersebut dan memasukkannya ke saku celana Terdakwa, kemudian seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga langsung pergi menuju ke suatu tempat yang masih berada di lokasi perkebunan PT. MSAL yang jaraknya sekitar kurang lebih 300m dari tempat sebelumnya Kemudian Terdakwa langsung menyimpan dan memasukkan gumpalan tisu yang diikat karet gelang tersebut di dalam 1 (Satu) buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang Terdakwa sudah bawa dari rumah;
- Bahwa 1 (Satu) buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang berisikan gumpalan tisu yang diikat karet gelang tersebut langsung Terdakwa sembunyikan letakkan di bekas pelepah sawit yang sudah mati yang berada lokasi perkebunan PT. MSAL kecamatan Manuhing tersebut;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 15.00 Wib langsung balik kerumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Taringen RT. 001 kecamatan Manuhing kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa menuju lokasi perkebunan PT. MSAL kecamatan Manuhing dengan berjalan kaki. Sesampainya di lokasi Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang berisikan gumpalan tisu yang diikat karet gelang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut lalu Sau Terdakwa buka ikatan tisu tersebut, lalu yang tisu tersebut berikan 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram tersebut Terdakwa pisahkan menjadi beberapa paketan kecil dengan rincian menjadi 31 (Tiga puluh satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal jenis shabu terdiri dari 2 (dua) paket dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk masing-masing paket, 3 (tiga) paket dengan harga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 4 (empat) pake dengan harga Rp500.000,00, 4 (empat) paket dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) paket dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket besar yang belum Terdakwa pecah dan belum Terdakwa kasih harga;

- Bhwa untuk alat yang Terdakwa gunakan untuk memaketkan keseluruhan paket shabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan dan setelah memaketnya, paketan shabu tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam 1 (satu) botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK beserta 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari sedotan;
- Bahwa kemudian Terdakwa sembunyikan dan di letakkan lagi di bawah pelepah sawit yang sudah mati tersebut yang berada di perkebunan sawit PT. MSAL kecamatan Manuhing;
- Bahwa setelah Terdakwa balik kerumah lalu karena Terdakwa mengetahui kabar ada razia tambang Terdakwa sempat berhenti untuk usaha shabu;
- Bahwa kemudian tepat pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa menuju ke lokasi perkebunan sawit PT. MSAL untuk mengambil 1 buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang berisikan paketan serbuk kristal jenis shabu, karena mau Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memberikan kabar kepada teman bahwa Terdakwa aktif jual shabu lagi menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y28 warna Abu abu dengan Nomor Whatsapp: 0853-8763-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6737, Nomor IMEI I: 869281078683873 Nomor IMEI II: 869281078683865;

- Bahwa sekitar jam 08.30 wib Terdakwa langsung langsung chat via WHATSAAP saudara YONO dengan nomor 0822-6117-8493, kemudian men Chat via WHATSAAP saudara DANU SIMPUN YONO dengan nomor 0853-8264- 5309, kemudian men Chat via WHATSAAP saudara JAMBES TKS dengan nomor 0821-5141-1744, dan kemudian men Chat via WHATSAAP saudara JOJON JUN dengan nomor 0822-9226-2972;
- Bahwa setelah Terdakwa menchat via WHATSAPP Terdakwa standby di lokasi perkebunan sawit PT. MSAL, kemudian sekitar jam 09.30 Wib saudara JOJON JUN mendatangi Terdakwa di lokasi lalu langsung membeli 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) langsung, dibayarkan secara kontan, perpaketnya terdakwa jual (Satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 sebanyak DANU SIMPUN YONO mendatangi Terdakwa di lokasi untuk membeli 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu dengan harga Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saudara DANU SIMPUN YONO langsung membayarkan kepada Terdakwa secara kontan. Kemudian sekitar jam 11.15 Wib Saudara JAMBES mendatangi Terdakwa lokasi untuk membeli 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara JAMBES langsung membayarkan kepada Terdakwa secara kontan;
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 Wib Saudara YONO mendatangi Terdakwa di lokasi untuk membeli 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu dengan harga 1 (satu) paketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 Wib Terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gunung Mas di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL) Desa Taringen RT. 001 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Yuandreas Als Yuan Bin Yetro Sanen**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib atau sekitar sore hari saat itu Saksi ada di rumah di Desa Taringen dan Saksi ada ditemui oleh Petugas Kepolisian dari Anggota Satuan Reserse narkoba Polres Gunung Mas kemudian meminta kepada Saksi untuk datang ke Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL) Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa Saksi bersama Petugas Kepolisian langsung menuju ke Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL) Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah saat sampai di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL) Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa Petugas Kepolisian juga memanggil Ketua RT. 001 Desa Taringen yaitu Saudara RIZALI datang datang ke Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL) Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat perintah Tugas kepada Saksi dan juga kepada Ketua RT. 001 Desa Taringen yaitu Saudara RIZALI memberitahukan bahwa di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL) Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ada mengamankan seseorang laki-laki yang bernama Saudara ARDIANSON Als BAPAK CLARA Anak Dari PITHER MANAN karena petugas mencurigai Terdakwa ARDIANSON Als BAPAK CLARA Anak Dari PITHER MANAN ada membuang sesuatu ke tepian semak-semak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian di hadapan para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang di buangnya ke tepian semak-semak, ternyata benar di temukanlah 1 (Satu) buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK kemudian di buka tutupnya berisikan 25 (dua) puluh lima paket Narkotika jenis shabu dan dihadapan Saksi dan Ketua RT 001 Desa Taringen Saudara RIZALI, kemudian 25 (dua) puluh lima paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa barang tersebut barang apa dan milik siapa dijawab oleh Terdakwa barang tersebut adalah shabu dan diakui adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa telah diamankan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa ditanya oleh Petugas Kepolisian uang hasil apa dijawab Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kemudian telah diamankan 7 (Tujuh) Buah Plastik Klip Pembungkus Shabu, 2 (Dua) Buah Plastik Klip, 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y28 warna Abu-abu dengan nomor Whatsapp: 0853-8763-6737 nomor IMEI 1: 869281078683873 dan IMEI II: 869281078683865 yang digunakan Terdakwa untuk memesan shabu, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL) Desa Taringen RT. 001 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dalam perkara kepemilikan Narkotika Golongan I saat itu ditemukan sebanyak 25 (dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh lima) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa Pada awalnya hari Jumat 28 Juni 2024 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa berada dirumah menghubungi Saudara ATENG menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y28 warna Abu abu dengan nomor milik Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kemudian dijawab oleh Saudara ATENG menyetujui permintaan Terdakwa 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), akan tetapi Terdakwa masih berhutang kepada Saudara ATENG;
- Bahwa Terdakwa meminta untuk di antarkan di lokasi perkebunan sawit PT. MSAL kecamatan Manuhing Kaupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar jam 11.30 wib Terdakwa pergi menuju ke lokasi perkebunan sawit PT. MSAL kecamatan Manuhing dengan berjalan kaki, sesampainya di lokasi Terdakwa menunggu di lokasi perkebunan sawit PT. MSAL kecamatan Manuhing tersebut;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa melihat seseorang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter modifan warna biru yang Terdakwa juga tidak mengetahui nomor plat motor tersebut, kemudian seorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya tersebut langsung mendatangi Terdakwa lalu langsung mengambil gumpalan tisu yang di ikat karet gelang dari saku celananya sebelah kiri lalu memberikan kepada Terdakwa gumpalan tisu tersebut menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa terima gumpalan tisu tersebut menggunakan tangan kanan, setelah itu saya lalu Terdakwa memasukkan ke saku celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian seorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa juga langsung pergi menuju ke suatu tempat yang masih berada di lokasi perkebunan PT. MSAL yang jaraknya sekitar kurang lebih 300m dari tempat sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa langsung menyimpan dan memasukkan gumpalan tisu yang diikat karet gelang tersebut di dalam 1 (Satu) buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang Terdakwa sudah bawa dari rumah kemudian 1 (Satu) buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang berisikan gumpalan tisu yang diikat karet gelang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut langsung Terdakwa sembunyikan atau letakkan di bekas pelepah sawit yang sudah mati yang berada lokasi perkebunan PT. MSAL kecamatan Manuhing tersebut;

- Bahwa setelah itu sekitar jam 15.00 Wib langsung balik kerumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Taringen RT. 001 kecamatan Manuhing kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa menuju lokasi perkebunan PT. MSAL kecamatan Manuhing dengan berjalan kaki dan sesampainya di lokasi Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang berisikan gumpalan tisu yang diikat karet gelang tersebut;
- Bahwa Terdakwa buka ikatan tisu tersebut kemudian tisu tersebut berisikan 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram tersebut Terdakwa pisahkan menjadi beberapa paketan kecil dengan rincian menjadi 31 (Tiga puluh satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal jenis shabu terdiri dari 2 (dua) paket dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), 3 (tiga) paket dengan harga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) paket dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket besar yang belum saya pecah dan belum Terdakwa kasih harga;
- Bahwa untuk alat yang Terdakwa gunakan untuk memaketkan keseluruhan paket shabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan dan setelah memaketnya, paketan shabu tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam 1 (satu) botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK beserta 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari sedotan;
- Bahwa kemudian Terdakwa sembunyikan dan letakkan lagi di bawah pelepah sawit yang sudah mati tersebut yang berada di perkebunan sawit PT. MSAL kecamatan Manuhing Setelah Terdakwa balik kerumah karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa mengetahui kabar ada razia tambang saya sempat berhenti untuk usaha shabu;

- Bahwa kemudian tepat pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa menuju ke lokasi perkebunan sawit PT. MSAL untuk mengambil 1 buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang berisikan paketan serbuk kristal jenis shabu, karena mau Terdakwa jual;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan kabar kepada teman Terdakwa bahwa Terdakwa aktif jual shabu lagi menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone dan sekitar jam 08.30 wib Terdakwa langsung langsung chat via WHATSAAP saudara YONO men Chat via WHATSAAP saudara DANU SIMPUN YONO, kemudian men Chat via WHATSAAP saudara JAMBES TKS, dan kemudian men Chat via WHATSAAP saudara JOJON JUN;
- Bahwa Setelah Terdakwa menchat via WHATSAPP Terdakwa standby di lokasi perkebunan sawit PT. MSAL kemudian sekitar jam 09.30 Wib saudara JOJON JUN mendatangi Terdakwa di lokasi lalu langsung membeli 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu dengan harga Rp500.00000 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya kemudian Saudara JOJON JUN langsung membayarkan secara kontan sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa sekitar jam 11.00 Wib Saudara DANU SIMPUN YONO mendatangi Terdakwa di lokasi untuk membeli 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 11.15 Wib Saudara JAMBES mendatangi Terdakwa lokasi untuk membeli 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 13.00 Wib Saudara YONO mendatangi Terdakwa di ke lokasi untuk membeli 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu dengan harga 1 (satu) paketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 Wib Terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gunung Mas di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL) Desa Taringen RT. 001 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, karena petugas Kepolisian ada melihat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa membuang sesuatu ke tepian semak-semak setelah itu Petugas menanyakan Terdakwa dan mengaku bernama ARDIANSON Als BAPAK CLARA Anak dari PITHER MANAN karena petugas mencurigai ada sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa dari tangan kanan Terdakwa ke tepian semak-semak;

- Bahwa kemudian petugas memanggil warga setempat untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan yaitu saksi YUANDREAS Selaku Sekertaris Desa setempat dan saksi RIZALI selaku Ketua RT. 001 kemudian petugas memperlihatkan Surat perintah Tugas kepada saksi saksi YUANDREAS Selaku Sekertaris Desa setempat dan saksi RIZALI selaku Ketua RT. 001 dan petugas menyuruh Terdakwa dihadapan para saksi untuk mengambil sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa sendiri ke tepian semak-semak;
- Bahwa setelah diambil terdapat 1 (Satu) Buah Botol Platik Bening dengan tutup warna Putih bertulisan LIBRA PRODUCT kemudian petugas menyuruh Terdakwa untuk membuka isi botol tersebut setelah dibuka terdapat 25 (Dua Puluh Lima) Pake Plastik Klip diduga narkotika Gol I Jenis shabu dan 1 (Satu) Buah sendok shabu terbuat dari Sedotan kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa dihadapan para saksi barang shabu tersebut milik siapa dijawab lalu Terdakwa jawab milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa diamankan juga, 7 (Tujuh) Buah Plastik Klip pembungkus Shabu, 2 (Dua) buah Plastik Klip, 1 (Satu) Buah sendok shabu terbuat dari Sedotan, 1 (Satu) Buah botol plastik bening dengan tutup warna putih bertuliskan LIBRA PRODUCK, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y28 warna Abu abu dan Uang Tunai Sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan barang Bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Saudara ATENG sebanyak 4 (empat) kali sejak tanggal 27 April 2024 kemudian menjualnya lagi, sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan merasa bersalah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 25 (Dua Puluh Lima) Plastik Klip diduga berisi Narkotika Golongan 1 Bukan tanaman jenis shabu dengan Berat Kotor 11.3 (sebelas koma tiga) gram berat bersih 4.55 (empat koma lima lima) gram;
- 7 (Tujuh) Buah Plastik Klip pembungkus shabu;
- 2 (Dua) Buah Plastik Klip;
- 1 (Satu) Buah Sendok Shabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) Buah botol plastik bening dengan tutup berwama putih bertulisan LIBRA PRODUCT;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y28 wama Abu-Abu dengan Nomor Sim card 0853-8763-6737. Nomor IMEI | 869281078683873 Nomor IMEI II 869281078683865;
- Uang Tunai Sejumlah Rp4.000.000.00 (Empat juta Rupiah) dengan rincian 33 (Tiga puluh Tiga) Lembar uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan 14 (Empat Belas) Lembar uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa;

Berita Acara Hasil Laporan Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, tertuang pada Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0394 tanggal 13 Juni 2024 dengan hasil **Positif Methamfetamin**;

Berita Acara penimbangan barang bukti beserta Lampirannya Nomor: 054/ 11144.00/ 2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN – UPC Gunung Mas, yakni terhadap 25 (Dua Puluh Lima) plastik klip:

- o <u>Sebelum disisihkan:</u>
  - Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 11.3 gram (berat kotor);
  - Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 4.55 gram (berat bersih);
- o <u>Setelah disisihkan:</u>

  Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 11.24 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 4.49 gram (berat bersih);

  Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya;
- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0.22 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0.06 gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL) Desa Taringen RT. 001 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dalam perkara kepemilikan Narkotika Golongan I saat itu ditemukan sebanyak 25 (dua puluh lima) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar Pada awalnya hari Jumat 28 Juni 2024 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa berada dirumah menghubungi Saudara ATENG menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y28 warna Abu abu dengan nomor milik Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kemudian dijawab oleh Saudara ATENG menyetujui permintaan Terdakwa 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), akan tetapi Terdakwa masih berhutang kepada Saudara ATENG;
- Bahwa benar Terdakwa meminta untuk di antarkan di lokasi perkebunan sawit PT. MSAL kecamatan Manuhing Kaupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar jam 11.30 wib Terdakwa pergi menuju ke lokasi perkebunan sawit PT. MSAL kecamatan Manuhing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berjalan kaki, sesampainya di lokasi Terdakwa menunggu di lokasi perkebunan sawit PT. MSAL kecamatan Manuhing tersebut;

- Bahwa benar setelah itu sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa melihat seseorang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter modifan warna biru yang Terdakwa juga tidak mengetahui nomor plat motor tersebut, kemudian seorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya tersebut langsung mendatangi Terdakwa lalu langsung mengambil gumpalan tisu yang di ikat karet gelang dari saku celananya sebelah kiri lalu memberikan kepada Terdakwa gumpalan tisu tersebut menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa benar Terdakwa terima gumpalan tisu tersebut menggunakan tangan kanan, setelah itu saya lalu Terdakwa memasukkan ke saku celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian seorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa juga langsung pergi menuju ke suatu tempat yang masih berada di lokasi perkebunan PT. MSAL yang jaraknya sekitar kurang lebih 300m dari tempat sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa langsung menyimpan dan memasukkan gumpalan tisu yang diikat karet gelang tersebut di dalam 1 (Satu) buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang Terdakwa sudah bawa dari rumah kemudian 1 (Satu) buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang berisikan gumpalan tisu yang diikat karet gelang tersebut langsung Terdakwa sembunyikan atau letakkan di bekas pelepah sawit yang sudah mati yang berada lokasi perkebunan PT. MSAL kecamatan Manuhing tersebut;
- Bahwa benar setelah itu sekitar jam 15.00 Wib langsung balik kerumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Taringen RT. 001 kecamatan Manuhing kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa menuju lokasi perkebunan PT. MSAL kecamatan Manuhing dengan berjalan kaki dan sesampainya di lokasi Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang berisikan gumpalan tisu yang diikat karet gelang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa buka ikatan tisu tersebut kemudian tisu tersebut berisikan 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram tersebut Terdakwa pisahkan menjadi beberapa paketan kecil dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rincian menjadi 31 (Tiga puluh satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal jenis shabu terdiri dari 2 (dua) paket dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), 3 (tiga) paket dengan harga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) paket dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket besar yang belum saya pecah dan belum Terdakwa kasih harga;

- Bahwa benar untuk alat yang Terdakwa gunakan untuk memaketkan keseluruhan paket shabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan dan setelah memaketnya, paketan shabu tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam 1 (satu) botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK beserta 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari sedotan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa sembunyikan dan letakkan lagi di bawah pelepah sawit yang sudah mati tersebut yang berada di perkebunan sawit PT. MSAL kecamatan Manuhing Setelah Terdakwa balik kerumah karena Terdakwa mengetahui kabar ada razia tambang saya sempat berhenti untuk usaha shabu;
- Bahwa kemudian tepat pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa menuju ke lokasi perkebunan sawit PT. MSAL untuk mengambil 1 buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang berisikan paketan serbuk kristal jenis shabu, karena mau Terdakwa jual;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan kabar kepada teman Terdakwa bahwa Terdakwa aktif jual shabu lagi menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone dan sekitar jam 08.30 wib Terdakwa langsung langsung chat via WHATSAAP saudara YONO men Chat via WHATSAAP saudara DANU SIMPUN YONO, kemudian men Chat via WHATSAAP saudara JAMBES TKS, dan kemudian men Chat via WHATSAAP saudara JOJON JUN;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menchat via WHATSAPP Terdakwa standby di lokasi perkebunan sawit PT. MSAL kemudian sekitar jam 09.30 Wib saudara JOJON JUN mendatangi Terdakwa di lokasi lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung membeli 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu dengan harga Rp500.00000 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya kemudian Saudara JOJON JUN langsung membayarkan secara kontan sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

- Bahwa benar sekitar jam 11.00 Wib Saudara DANU SIMPUN YONO mendatangi Terdakwa di lokasi untuk membeli 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sekitar jam 11.15 Wib Saudara JAMBES mendatangi Terdakwa lokasi untuk membeli 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 13.00 Wib Saudara YONO mendatangi Terdakwa di ke lokasi untuk membeli 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu dengan harga 1 (satu) paketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian sekira jam 16.00 Wib Terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gunung Mas di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL) Desa Taringen RT. 001 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, karena petugas Kepolisian ada melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tepian semak-semak setelah itu Petugas menanyakan Terdakwa dan mengaku bernama ARDIANSON Als BAPAK CLARA Anak dari PITHER MANAN karena petugas mencurigai ada sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa dari tangan kanan Terdakwa ke tepian semak-semak;
- Bahwa benar kemudian petugas memanggil warga setempat untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan yaitu saksi YUANDREAS Selaku Sekertaris Desa setempat dan saksi RIZALI selaku Ketua RT. 001 kemudian petugas memperlihatkan Surat perintah Tugas kepada saksi saksi YUANDREAS Selaku Sekertaris Desa setempat dan saksi RIZALI selaku Ketua RT. 001 dan petugas menyuruh Terdakwa dihadapan para saksi untuk mengambil sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa sendiri ke tepian semak-semak;
- Bahwa benar setelah diambil terdapat 1 (Satu) Buah Botol Platik Bening dengan tutup warna Putih bertulisan LIBRA PRODUCT kemudian petugas menyuruh Terdakwa untuk membuka isi botol tersebut setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibuka terdapat 25 (Dua Puluh Lima) Pake Plastik Klip diduga narkotika Gol I Jenis shabu dan 1 (Satu) Buah sendok shabu terbuat dari Sedotan kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa dihadapan para saksi barang shabu tersebut milik siapa dijawab lalu Terdakwa jawab milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar diamankan juga, 7 (Tujuh) Buah Plastik Klip pembungkus Shabu, 2 (Dua) buah Plastik Klip, 1 (Satu) Buah sendok shabu terbuat dari Sedotan, 1 (Satu) Buah botol plastik bening dengan tutup warna putih bertuliskan LIBRA PRODUCK, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y28 warna Abu abu dan Uang Tunai Sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan barang Bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Gunung Mas;
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Saudara ATENG sebanyak 4 (empat) kali sejak tanggal 27 April 2024 kemudian menjualnya lagi, sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar Berita Acara Hasil Laporan Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, tertuang pada Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0394 tanggal 13 Juni 2024 dengan hasil **Positif Methamfetamin**;
- Bahwa benar Berita Acara penimbangan barang bukti beserta Lampirannya Nomor: 054/ 11144.00/ 2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN – UPC Gunung Mas, yakni terhadap 25 (Dua Puluh Lima) plastik klip:
  - o <u>Sebelum disisihkan:</u>
    - Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 11.3 gram (berat kotor);
    - Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 4.55 gram (berat bersih);
  - o <u>Setelah disisihkan:</u>

    Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 11.24 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 4.49 gram (berat bersih);

  Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya;
- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0.22 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0.06 gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Naturlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa **Ardianson Als Bapak Clara Anak Dari Piter Manan** dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya

Ad.2: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur ad 2 yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsure ad 2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mencari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yaitu mengenai barang bukti berupa kristal putih setelah diuji secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Hasil Laporan Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, tertuang pada Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0394 tanggal 13 Juni 2024 dengan hasil **Positif Methamfetamin**;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL) Desa Taringen RT. 001 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dalam perkara kepemilikan Narkotika Golongan I saat itu ditemukan sebanyak 25 (dua puluh lima) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Jumat 28 Juni 2024 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa berada dirumah menghubungi Saudara ATENG menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y28 warna Abu abu dengan nomor milik Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kemudian dijawab oleh Saudara ATENG menyetujui permintaan Terdakwa 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), akan tetapi Terdakwa masih berhutang kepada Saudara ATENG kemudian Terdakwa meminta untuk di antarkan di lokasi perkebunan sawit PT. MSAL kecamatan Manuhing Kaupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar jam 11.30 wib Terdakwa pergi menuju ke lokasi perkebunan sawit PT. MSAL kecamatan Manuhing dengan berjalan kaki, sesampainya di lokasi Terdakwa menunggu di lokasi perkebunan sawit PT. MSAL kecamatan Manuhing tersebut setelah itu sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa melihat seseorang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter modifan warna biru yang Terdakwa juga tidak mengetahui nomor plat motor tersebut, kemudian seorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya tersebut langsung mendatangi Terdakwa lalu langsung mengambil gumpalan tisu yang di ikat karet gelang dari saku celananya sebelah kiri lalu memberikan kepada Terdakwa gumpalan tisu tersebut menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa terima gumpalan tisu tersebut menggunakan tangan kanan, setelah itu saya lalu Terdakwa memasukkan ke saku celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian seorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa juga langsung pergi menuju ke suatu tempat yang masih berada di lokasi perkebunan PT. MSAL yang jaraknya sekitar kurang lebih 300m dari tempat sebelumnya selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan dan memasukkan gumpalan tisu yang diikat karet gelang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut di dalam 1 (Satu) buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang Terdakwa sudah bawa dari rumah kemudian 1 (Satu) buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang berisikan gumpalan tisu yang diikat karet gelang tersebut langsung Terdakwa sembunyikan atau letakkan di bekas pelepah sawit yang sudah mati yang berada lokasi perkebunan PT. MSAL kecamatan Manuhing tersebut, setelah itu sekitar jam 15.00 Wib langsung balik kerumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Taringen RT. 001 kecamatan Manuhing kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa menuju lokasi perkebunan PT. MSAL kecamatan Manuhing dengan berjalan kaki dan sesampainya di lokasi Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang berisikan gumpalan tisu yang diikat karet gelang tersebut kemudian Terdakwa buka ikatan tisu tersebut kemudian tisu tersebut berisikan 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram tersebut Terdakwa pisahkan menjadi beberapa paketan kecil dengan rincian menjadi 31 (Tiga puluh satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal jenis shabu terdiri dari 2 (dua) paket dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), 3 (tiga) paket dengan harga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) paket dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket besar yang belum saya pecah dan belum Terdakwa kasih harga;

Menimbang, bahwa untuk alat yang Terdakwa gunakan untuk memaketkan keseluruhan paket shabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan dan setelah memaketnya, paketan shabu tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam 1 (satu) botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK beserta 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari sedotan kemudian Terdakwa sembunyikan dan letakkan lagi di bawah pelepah sawit yang sudah mati tersebut yang berada di perkebunan sawit PT. MSAL kecamatan Manuhing Setelah Terdakwa balik kerumah karena Terdakwa mengetahui kabar ada razia tambang saya sempat berhenti untuk usaha shabu;

Menimbang, bahwa kemudian tepat pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa menuju ke lokasi perkebunan sawit PT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MSAL untuk mengambil 1 buah botol bening yang bertuliskan LIBRA PRODUCK yang berisikan paketan serbuk kristal jenis shabu, karena mau Terdakwa jual kemudian Terdakwa memberikan kabar kepada teman Terdakwa bahwa Terdakwa aktif jual shabu lagi menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone dan sekitar jam 08.30 wib Terdakwa langsung langsung chat via WHATSAAP saudara YONO men Chat via WHATSAAP saudara DANU SIMPUN YONO, kemudian men Chat via WHATSAAP saudara JAMBES TKS, dan kemudian men Chat via WHATSAAP saudara JOJON JUN dan setelah Terdakwa menchat via WHATSAPP Terdakwa standby di lokasi perkebunan sawit PT. MSAL kemudian sekitar jam 09.30 Wib saudara JOJON JUN mendatangi Terdakwa di lokasi lalu langsung membeli 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu dengan harga Rp500.00000 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya kemudian Saudara JOJON JUN langsung membayarkan secara kontan sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kemudian sekitar jam 11.00 Wib Saudara DANU SIMPUN YONO mendatangi Terdakwa di lokasi untuk membeli 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekitar jam 11.15 Wib Saudara JAMBES mendatangi Terdakwa lokasi untuk membeli 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 13.00 Wib Saudara YONO mendatangi Terdakwa di ke lokasi untuk membeli 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal jenis shabu dengan harga 1 (satu) paketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 16.00 Wib Terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gunung Mas di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL) Desa Taringen RT. 001 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, karena petugas Kepolisian ada melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tepian semak-semak setelah itu Petugas menanyakan Terdakwa dan mengaku bernama ARDIANSON Als BAPAK CLARA Anak dari PITHER MANAN karena petugas mencurigai ada sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa dari tangan kanan Terdakwa ke tepian semak-semak kemudian petugas memanggil warga setempat untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan yaitu saksi YUANDREAS Selaku Sekertaris Desa setempat dan saksi RIZALI selaku Ketua RT. 001 kemudian petugas memperlihatkan Surat perintah Tugas kepada saksi saksi YUANDREAS Selaku Sekertaris Desa setempat dan saksi RIZALI selaku Ketua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RT. 001 dan petugas menyuruh Terdakwa dihadapan para saksi untuk mengambil sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa sendiri ke tepian semak-semak;

Menimbang, bahwa setelah diambil terdapat 1 (Satu) Buah Botol Platik Bening dengan tutup warna Putih bertulisan LIBRA PRODUCT kemudian petugas menyuruh Terdakwa untuk membuka isi botol tersebut setelah dibuka terdapat 25 (Dua Puluh Lima) Pake Plastik Klip diduga narkotika Gol I Jenis shabu dan 1 (Satu) Buah sendok shabu terbuat dari Sedotan kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa dihadapan para saksi barang shabu tersebut milik siapa dijawab lalu Terdakwa jawab milik Terdakwa sendiri dan diamankan juga, 7 (Tujuh) Buah Plastik Klip pembungkus Shabu, 2 (Dua) buah Plastik Klip, 1 (Satu) Buah sendok shabu terbuat dari Sedotan, 1 (Satu) Buah botol plastik bening dengan tutup warna putih bertuliskan LIBRA PRODUCK, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y28 warna Abu abu dan Uang Tunai Sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan barang Bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Gunung Mas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Saudara ATENG sebanyak 4 (empat) kali sejak tanggal 27 April 2024 kemudian menjualnya lagi, sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan adalah bukan seorang dokter, bukan seorang apoteker yang bekerja di Apotek atau subyek hukum lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 40 UU No. 35 Tahun 2009 maupun yang dimaksudkan dalam pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009 disamping itu Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan dalam menguasai barang berupa bahan aktif yang mengandung metamfitamina tersebut serta barang bukti berupa bahan aktif yang mengandung metamfitamina adalah termasuk Narkotika golongan I sesuai penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menjual bahan yang mengandung metamfitamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I *telah terpenuhi;*

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 25 (Dua Puluh Lima) Plastik Klip diduga berisi Narkotika Golongan 1 Bukan tanaman jenis shabu dengan Berat Kotor 11.3 (sebelas koma tiga) gram berat bersih 4.55 (empat koma lima lima) gram, 7 (Tujuh) Buah Plastik Klip pembungkus shabu, 2 (Dua) Buah Plastik Klip, 1 (Satu) Buah Sendok Shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) Buah botol plastik bening dengan tutup berwama putih bertulisan LIBRA PRODUCT dan 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y28 wama Abu-Abu dengan Nomor Sim card 0853-8763-6737. Nomor IMEI | 869281078683873 Nomor IMEI II 869281078683865 digunakan untuk kejahatan maka haruslah dimusnahkan sedangkanUang Tunai Sejumlah Rp. 4.000.000.- (Empat juta Rupiah) dengan rincian 33 (Tiga puluh Tiga) Lembar uang Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) dan 14 (Empat Belas) Lembar uang Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) hasil dari kejahatan maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardianson Als Bapak Clara Anak Dari Piter Manan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 25 (Dua Puluh Lima) Plastik Klip diduga berisi Narkotika Golongan 1 Bukan tanaman jenis shabu dengan Berat Kotor 11.3 (sebelas koma tiga) gram berat bersih 4.55 (empat koma lima lima) gram;
   - 7 (Tujuh) Buah Plastik Klip pembungkus shabu;
   - 2 (Dua) Buah Plastik Klip;
   - 1 (Satu) Buah Sendok Shabu terbuat dari sedotan;
   - 1 (satu) Buah botol plastik bening dengan tutup berwama putih bertulisan LIBRA PRODUCT;
   - 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y28 wama Abu-Abu dengan Nomor Sim card 0853-8763-6737. Nomor IMEI | 869281078683873 Nomor IMEI II 869281078683865;

     Dimusnahkan;
   - Uang Tunai Sejumlah Rp4.000.000.00 (Empat juta Rupiah) dengan rincian 33 (Tiga puluh Tiga) Lembar uang Rp. 100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah) dan 14 (Empat Belas) Lembar uang Rp50.000.00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

     Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H. dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Friady, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Kuala Kurun serta dihadiri oleh Yosafat Ramot Mampetua Tamba, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim–hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.	Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Penganti

Friady, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)